

1519198-75.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... de perseguir o executor direto do furto. Toda a postura de ENDREWS, como descrito pela vítima e pela testemunha, mostra que ele atuou muito além de uma mera reação de pedido de "calma": de fato, interpôs-se entre a vítima e o comparsa para assegurar o sucesso da subtração.

Certa, assim, a autoria do furto em concurso de agentes.

O furto se consumou, consoante tese ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519198-75.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519198-75.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232238/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 26985339 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2232238 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

RENAN AVELINO VASCONCELOS MACHADO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 24/08/2022, por volta das 13h00, na Estação Anhangabaú, localizada Rua Coronel Xavier de Toledo, nº 161, República, nesta urbe, os indiciados ENDREWS HORN DE SOUSA, qualificado a fl. 15 e fotografia a fl. 34, e GUSTAVO DA SILVA DOS SANTOS, qualificado a fl. 16 e fotografia a fl. 31, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante violência, 01 (colar) de ouro e 01 (um) pingente, este último não recuperado, avaliados em R\$

2.000,00 (dois mil reais), pertencentes a Paulo Rogério dos Santos, conforme boletim de ocorrência às fls. 02/04 e auto de exibição/apreensão/entrega a fl. 23", pelo que foram dados no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Recebida a denúncia, os réus foram pessoalmente citados.

Apresentadas defesas preliminares.

Em audiência, ouvem-se vítima e as testemunhas arroladas e os réus são interrogados.

Superada a fase de requerimento de diligências, o Ministério Público sustentou, em razões finais, a condenação por furto qualificado pelo concurso de agentes, com base na prova dos autos.

As Defesas, por sua vez, postularam a absolvição, baseando-se na falta de provas para sustentar a condenação, e, no mais, requereram a atenuação dos rigores de eventual pena.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede em parte a pretensão punitiva estatal.

A materialidade está comprovada pela apreensão e entrega da "res furtiva".

A autoria também veio bem configurada.

Silentes em sede policial, os réus, em Juízo, sustentaram que GUSTAVO atuou sozinho no furto, tendo ENDREWS negado comparsaria.

As provas acusatórias, contudo, formam seguro arcabouço para a certeza da comparsaria entre ambos, afastando-se apenas a elementar da violência.

A vítima repisou, hoje, suas declarações antejudiciais. Narrou que descia pelas escadas rolantes da estação quando ENDREWS, postado logo atrás, deu-lhe um esbarrão. Ato contínuo, GUSTAVO, também por trás, puxou sua corrente e fugiu subindo as escadas. A vítima se voltou para persegui-lo, mas teve a passagem barrada por ENDREWS, que abriu os braços para impedir a vítima de subir as escadas, evidenciando que estava mancomunado com GUSTAVO. O ofendido, então, deteve o próprio ENDREWS, enquanto GUSTAVO, já no alto das escadas, acabou detido por populares. Apenas uma parte da corrente foi recuperada, tendo-se perdido um escudo que estava preso a ela.

A testemunha LUANA acompanhava a vítima, estava voltada para trás enquanto desciam as escadas, e confirmou a movimentação descrita pelo ofendido, acrescentando que percebeu que os réus trocaram olhares logo antes do esbarrão e subtração da corrente.

Por fim, o policial militar compareceu ao local quando já estavam ambos detidos.

Pois bem.

As declarações da vítima e o depoimento judicial da testemunha comprovam a autoria do furto e a comparsaria entre os réus, a qual, de resto, é revelada pela usual divisão de tarefas entre furtadores de rua, em que um dos agentes distrai a vítima (no caso, com o esbarrão), enquanto o outro subtrai seus valores.

Não há sentido, de fato, em imaginar que a vítima houvesse fantasiado a participação de ENDREWS, a ponto de detê-lo ao invés de perseguir o executor direto do furto. Toda a postura de ENDREWS, como descrito pela vítima e pela testemunha, mostra que ele atuou muito além de uma mera reação de pedido de "calma": de fato, interpôs-se entre a vítima e o comparsa para assegurar o sucesso da subtração.

Certa, assim, a autoria do furto em concurso de agentes.

O furto se consumou, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em apreciação de recurso repetitivo (tema 934): "consuma-se o crime de furto com a posse de fato da 'res furtiva', ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada", hipótese que se amolda com precisão aos fatos aqui tratados, para sequer mencionar que um dos elementos da corrente jamais foi recuperado.

A elementar de violência, como incontroverso, não restou demonstrada; ao réves, a vítima expressamente afirmou que o contato físico ocorrido foi um esbarrão, sem força, que não se desferiu para desequilibrá-la.

Passo a dosar a pena.

As circunstâncias objetivas do artigo 59 do Código Penal não autorizam aumento da pena-base.

Na segunda fase, verifico que não há agravantes ou atenuantes (súmula 231, STJ) a considerar, e assim as penas se tornam definitivas.

Primários, fixo aos réus regime inicial aberto, e presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços comunitários e multa adicional de dez dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público, para declarar os réus ENDREWS HORN DE SOUSA e GUSTAVO DA SILVA DOS SANTOS como incurso nas penas do artigo 155, § 4º., inciso IV, do Código Penal, CONDENANDO-OS, em consequência, às mesmas penas de DOIS ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços comunitários e multa adicional de dez dias-multa, além do pagamento da pena pecuniária de DEZ DIAS-MULTA.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado na forma da lei.

Autorizo recurso em liberdade, ante a desclassificação e pena aplicada, expedindo-se alvarás de soltura clausulados.

Oportunamente, lancem-se seus nomes no rol dos culpados.

Custas pelo réu ENDREWS, na forma da Lei; GUSTAVO está isento de custas, eis que é defendido pela Defensoria Pública.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA